

0001788-98.2015.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

01) LUCAS BARBOSA DE MOURA;

02) MARCOS VINICIUS AGUIAR BARBOSA ;

03) VINICIUS THOMAZ DA COSTA ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

Os sentenciados LUCAS BARBOSA DE MOURA, MARCOS VINICIUS AGUIAR BARBOSA e VINICIUS THOMAZ DA COSTA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001788-98.2015.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001788-98.2015.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

01) LUCAS BARBOSA DE MOURA;

02) MARCOS VINICIUS AGUIAR BARBOSA ;

03) VINICIUS THOMAZ DA COSTA ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

Os sentenciados LUCAS BARBOSA DE MOURA, MARCOS VINICIUS AGUIAR BARBOSA e VINICIUS THOMAZ DA COSTA ROSA foram condenados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena de 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal (cf. v. Acórdão de fls. 335/357). Em sede de Habeas Corpus (HC nº 682293/SP), MARCOS VINICIUS AGUIAR BARBOSA teve sua pena reduzida a 01(um) ano e 08(meses) de reclusão, sendo-lhe fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que reconhecida a figura do tráfico privilegiado (fls. 567/575). Em Decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 581/ 582), os efeitos da ordem concedida no supracitado Habeas Corpus foram estendidos a VINICIUS THOMAZ DA COSTA ROSA que, igualmente, teve a sua pena privativa de liberdade reduzida a 01(um) ano e 08(meses) de reclusão, em regime inicial aberto, além de substituída a pena corporal por restritivas de direitos.

A Sentença de primeiro grau transitou em julgado ao Ministério Público em 27 de março de 2018 (cf. Certidão de fl. 601).

Após a superveniência do Trânsito em Julgado aos sentenciados, determinou-se o cumprimento do v. Acórdão prolatado nos autos e decisões posteriores.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, compulsando os autos, observo que a pretensão executória encontra-se fulminada pelo advento da prescrição, exclusivamente em relação aos sentenciados MARCOS VINICIUS e VINICIUS THOMAZ, senão vejamos.

Com efeito, dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...). Trata-se, pois, da prescrição da pretensão executória, cujo prazo prescricional deve ser regulado, conforme visto acima, pela pena fixada concretamente na Sentença, e tem por termo inicial o dia em que a condenação transita em julgado para a Acusação, como prevê o artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal.

Na espécie, os sentenciados foram condenado à pena privativa de liberdade de 01(um) ano e 08(meses) de reclusão, quantum que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Estatuto Repressor, corresponde ao prazo prescricional de 04(quatro) anos.

Conforme dito alhures, o Trânsito em Julgado ao Ministério Público da Sentença Condenatória sobreveio em 27 de março de 2018, isto é, há pouco mais de 04(quatro) anos, sem que se tenha dado início ao cumprimento da reprimenda legal.

Portanto, não havendo circunstâncias capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, de rigor o reconhecimento da superveniência da prescrição da pretensão executória.

A propósito, abra-se um parênteses para esclarecer que, nada obstante a competência para a declaração da extinção da punibilidade em tais hipóteses ser, em regra, do Juízo das Execuções, entendo que prolongar a presente demanda quando a punibilidade dos agentes se encontra extinta em razão da prescrição configura inegável constrangimento ilegal ao direito de liberdade dos condenados, além de violação ao princípio da celeridade e da economia processual.

Assim sendo, desde logo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS VINICIUS AGUIAR BARBOSA e VINICIUS THOMAZ DA COSTA ROSA , nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura c/c o artigo 110, caput, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando que a prescrição da pretensão executória atinge tão somente os efeitos primários da condenação, calcule-se o valor devido pelas custas processuais e, na sequência, intimem-se MARCOS VINICIUS e VINICIUS THOMAZ para pagamento, no prazo de 90(noventa) dias.

Decorridos, in albis, expeça-se o necessário para a inscrição do débito na dívida ativa.

No que se refere ao sentenciado LUCAS BARBOSA DE MOURA, considerando que sua condenação se manteve em 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, não há se falar que, em relação a ele, a pretensão estatal executória igualmente se encontra atingida pela prescrição.

Assim, cumpra-se, na integralidade, o Despacho de fls. 562/563 em relação ao condenado em questão.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
P.R.I.C.
Tatui, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA